

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	122,630
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.09.13.	회신기일	2018.10.12.

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 진입도로 정비공사 환경관리비 집행 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황(△△△진입도로 정비공사 계약 현황)

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2015년 △△△ 진입도로 정비공사	‘15.5.12.~ ‘15.7.25.	97,908,000	****(주) 대표 ***

○ 환경관리비 집행 내역

구 분	(당초)정산금액	(정정)정산금액	사용내역
계	610,000	430,000	122,632원 과다 정산 ※ 552,632원(계상액)-430,000원(정산액)
환경오염방지시설 설치 및 운용 비용	430,000	430,000	살수차(7월) 400,000원 차광망(5월) 30,000원
환경기술인 및 환경관련 인건비용	180,000	-	인건비(6월) 180,000원 ※ 토사 유실물 제거로 정산대상 아님

2. 지적내용

- 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에 의거 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결할 때에는 환경훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경 관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하며, 동법 시행규칙 제61조 (환경관리비의 산출 등) 제2항에 의거 건설업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야 함

※ 환경관리비 사용대상(건설기술진흥법 시행규칙 제61조 제1항)

1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용
2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용

- △△△국립공원사무소는 ‘2015년 △△△ 진입도로 정비공사’를 시행하면서 환경관리비의 경우 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용 등으로 사용하여야 함에도 환경관리비로 사용할 수 없는 토사 유실물 제거(현장 노면 정리 등) 인건비를 환경관리비로 인정함에 따라 환경관리비 122,632원을 과다 정산집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수(단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 과다하게 집행한 환경관리비 122,630원 회수 조치

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 환경관리비 관련 법령 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시